

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2532 นาง ทูเรียน คีระ สมบูรณ์ ผู้ร้อง
นางสาว เสาวณีย์ คีระ สมบูรณ์ ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1712

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 225, มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้ง ท. ทายาทตามพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านยอมรับว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์เพียงแต่ข้อความที่ถูกขีดฆ่าและต่อเติมไม่สมบูรณ์ ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าพินัยกรรมพิพาทส่วนที่มีการขีดฆ่าเพิ่มข้อความสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานเสร็จผู้คัดค้านยื่นคำแถลงว่า ลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอมพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับ คำแถลงของผู้คัดค้านจึงเป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็นไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัย และการที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาที่มีได้กล่าวกันในศาลชั้นต้น

ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้น ต้องเกิดจากข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ยกมา กล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีจิตติ
ศิระสมบุรณ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุตร 4 คน
และบุคคลอื่น โดยให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครองดูแลทรัพย์สินและมีสิทธิเก็บกิน ขอให้ศาล
ตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์ ศิระสมบุรณ์ ทายาทตามพินัยกรรมและเป็นบุตรของผู้ตายที่เกิด
กับผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตายกับนางประไพ วัฒนะศรี
มงคล โดยผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองความเป็นบุตรแล้ว พินัยกรรมตามคำร้องเป็น
พินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่ได้มีบุคคลอื่นขัดขวางต่อเติมข้อความใน
พินัยกรรมเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว ข้อความที่ถูกขัดและต่อเติมจึงไม่
สมบูรณ์ ผู้ร้องและร้อยเอกทรงศักดิ์ควรรู้ดีถึงการขัดขวาง จึงไม่ควรเป็นผู้จัดการ
มรดก ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรีจิตติ
ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องคัดค้านผู้คัดค้านยอมรับว่า
พินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงแต่ข้อความที่ถูกขัดขวาง
และข้อความที่ต่อเติมไม่สมบูรณ์เท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า
พินัยกรรมพิพาทส่วนที่มีการขัดขวางและลงชื่อกำกับรวมทั้งที่มีการเพิ่มข้อความใน
ตอนท้ายนั้นสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานผู้ร้องและสืบพยานผู้คัดค้านเสร็จ

แล้ว ผู้คัดค้านได้ยื่นคำแถลงว่าลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม พินัยกรรมพิพาทจึงเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับ ซึ่งผู้ร้องได้แถลงคัดค้านว่าเป็นการอ้างประเด็นขึ้นใหม่ ศาลไม่ควรรับพิจารณาให้ ผู้คัดค้านเองก็ไม่ตั้งใจที่จะสืบพยานต่อไป จึงเห็นได้ว่าคำแถลงของผู้คัดค้านที่อ้างว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับนั้นเป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้และกล่าวอ้างเมื่อผู้ร้องสืบพยานเสร็จแล้วด้วย จึงไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยให้ เมื่อผู้คัดค้านอุทธรณ์แต่เพียงว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับ เท่านั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ที่มีได้ร่วมกันในศาลชั้นต้น จึงชอบแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม จึงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่า พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างมานั้นปลอมหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องโดยตรง ถ้าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมปลอมผู้ร้องย่อมไม่อาจที่จะขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เห็นว่า ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้นต้องเกิดจากข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ผู้คัดค้านยกมากล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาฎีกาของผู้คัดค้านนอกจากนี้เป็นปัญหาที่มีได้ยกขึ้นร่วมกันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้วฎีกาผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ